

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 458/2533 พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล  
มัก กะ สัน

โจทก์

นาย ประกอบ วงศ์ไว ที่ 1 นาย

ธรรมบุญ สุข ผล ที่ 2

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 132, มาตรา 383, มาตรา 820

จำเลยที่ 2 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 นำโฉนดที่ดินของจำเลยที่ 3 ไปประกัน  
ตัวผู้ต้องหา กับโจทก์ จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาในนามของจำเลยที่  
1 พร้อมกับแนบโฉนดที่ดินของจำเลยที่ 2 เป็นหลักประกัน ดังนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา  
132 ในการตีความแสดงเจตนา นั้นให้ฟังถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำ  
สำนวนตามตัวอักษร จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ในฐานะตัวการ จำเลยที่ 1 เป็น  
ตัวแทนหาต้องรับผิดชอบหรือไม่ ค่าประกันผิดสัญญาประกันนั้นศาลมีอำนาจลดลงได้  
ตามความเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดี.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัว และฐานะผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่  
2 ทำสัญญาประกันตัวนางสาววนิดา วงศ์ไว ผู้ต้องหาไปจากความควบคุมของ  
พนักงานอัยการ ให้โจทก์เป็นคู่สัญญา โดยนำที่ดินซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นผู้มีชื่อถือ

กรรมสิทธิ์เป็นหลักประกันต่อมาจำเลยทั้งสองผิดสัญญาประกันไม่ส่งตัวผู้ต้องหาตามกำหนดนัดขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามสัญญาประกันจำนวน 160,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นเพียงผู้รับมอบอำนาจนำหลักทรัพย์โฉนดที่ดินของจำเลยที่ 2 ไปประกันตัวผู้ต้องหาที่โจทก์เท่านั้น ต่อมาเกิดขัดข้องส่งตัวผู้ต้องหาไม่ทัน แต่ภายหลังจำเลยที่ 1 ได้ส่งตัวผู้ต้องหา และศาลพิพากษาลงโทษไปแล้วจำเลยที่ 2 เป็นผู้รับผิดชอบตามสัญญาประกัน จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 มิได้เป็นคู่สัญญากับโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ตามสัญญาประกันมิได้ระบุว่าจำเลยที่ 1 กระทำการแทนจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 เพียงมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 นำโฉนดที่ดินของจำเลยที่ 2 ไปวางเป็นหลักประกันในการประกันตัวผู้ต้องหาเท่านั้น ต่อมาจำเลยที่ 2 นำเจ้าพนักงานติดตามจับผู้ต้องหาส่งให้โจทก์แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2527 แต่โจทก์กลับส่งเรื่องให้กองคดี กรมตำรวจฟ้องจำเลยที่ 2 ทางแพ่ง เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองผิดสัญญาประกัน แต่จำเลยที่ 2 ขวนขวายติดตามนำเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม ผู้ต้องหาได้โดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาท จึงสมควรลดค่าปรับให้จำเลยที่ 2 พินาศให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 160,000 บาท โดยให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 จำนวน 130,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ชำระค่าปรับ 30,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำสืบรับกันฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 2 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 นำโฉนดที่ดินเลขที่ 40366 และ 40367 ตำบลบางเขน (สวนใหญ่) อำเภอเมืองนนทบุรี(ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี อันเป็นกรรมสิทธิ์ของ จำเลยที่ 2 ไปประกันตัว นางสาวนิตา ว่องไว ผู้ต้องหาซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด ฐานพยายามฆ่าผู้อื่น และมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาต กับ โจทก์ ต่อมาจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาดังกล่าวในนามจำเลยที่ 1 โดยนำที่ดินตามโฉนดดังกล่าวเป็นหลักประกัน และจำเลยที่ 1 ได้เข้าทำสัญญา ประกันรายนี้ในนามตนเอง พร้อมกับแนบหลักประกันคือโฉนดที่ดินนั้นให้โจทก์ไว้ เป็นหลักฐานปรากฏตามคำร้องขอประกันผู้ต้องหา หนังสือมอบอำนาจและสัญญา ประกันเอกสารหมาย จ.1, จ.2 และ จ.5 คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยข้อแรกว่าจำเลยที่ 1 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ตามสัญญาประกันต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ 2 มีเจตนาที่แท้จริงขอประกันตัวผู้ต้องหาต่อโจทก์ โดยทำหนังสือมอบอำนาจให้ จำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำการแทน อันมีข้อความระบุว่ามอบให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้ มีอำนาจจัดการประกันตัวผู้ต้องหา โดยนำหนังสือรับรองราคาประเมินตามเครื่องหมาย เลขที่ดินรวม 2 โฉนด พร้อมทั้งให้ถ้อยคำต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ไว้ด้วย รายละเอียด ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจ เอกสารหมาย จ.2 แม้จำเลยที่ 1 จะเข้าทำสัญญา ประกันในนามตนเอง มิได้ระบุว่ากระทำการแทนจำเลยที่ 2 ก็ตามแต่ในการตีความ แสดงเจตนา นั้นให้ฟังถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษร ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 132 แสดงว่าจำเลยที่ 1 มีเจตนา ขอประกันตัวผู้ต้องหาแทนจำเลยที่ 2 ตามที่ได้รับมอบอำนาจมาหาได้กระทำการเป็น ส่วนตัวแต่อย่างใดไม่ ประกอบกับการมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันผู้ต้องหารายนี้ จะต้อง มีหลักประกัน และจำเลยที่ 1 ก็ได้ทำสัญญาประกันโดยมอบหลักประกันของจำเลยที่ 2 ให้โจทก์ยึดถือไว้ แสดงว่าจำเลยที่ 1 จะขอประกันเป็นการส่วนตัวหาได้ไม่ เพราะ

จำเลยที่ 1 ไม่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน ย่อมถือได้ว่าสัญญาประกันรายนี้จำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำการแทนจำเลยที่ 2 เท่านั้น จำเลยที่ 2 จึงต้องผูกพันรับผิดชอบโจทก์ในฐานะเป็นตัวการส่วนจำเลยที่ 1 เป็นเพียงตัวแทนหาต้องรับผิดชอบกับจำเลยที่ 2 ด้วย ไม่ ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าศาลชั้นต้นลดเบี้ยปรับให้จำเลยที่ 2 เป็นเงิน 30,000 บาท อันเป็นจำนวนพอสมควร ศาลอุทธรณ์ไม่ควรลดค่าปรับลงอีกนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 2 เคยให้ความอุปการะจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบิดาผู้ต้องหา และผู้ต้องหาเป็นลูกศิษย์จำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของโรงเรียนศุภศึกษาสถานพิมพ์ดีด เมื่อจำเลยที่ 1 ขอร้องให้จำเลยที่ 2 ประกันตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุตรของตน จำเลยที่ 2 ย่อมมีความเห็นใจมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 ไปดำเนินการขอประกันแทนโดยมิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนแต่อย่างใด ต่อมาผู้ต้องหาหลบหนี จำเลยที่ 2 ได้พยายามชวนขวายนติดตามผู้ต้องหาตลอดมาจนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปอยู่ประเทศสิงคโปร์ ภายหลังผู้ต้องหากลับประเทศไทย และพักอยู่ที่กรุงเทพอพาร์ทเมนต์เขตพญาไท จำเลยที่ 2 ได้นำเจ้าพนักงานตำรวจไปจับกุม จนส่งตัวฟ้อง และศาลพิพากษาลงโทษไปแล้ว ความเสียหายของโจทก์จึงมีน้อยที่ศาลอุทธรณ์ลดค่าปรับให้จำเลยที่ 2 เหลือเพียง 30,000 บาท นั้นนับว่าเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข..."

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ